

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo Parte Peticionaria vs CARLOS ROSALY MOLINA H/N/C TALLER Y PIEZAS ROSALY; FULANO DE TAL Parte Peticionada	Caso NÚM. SJ2025CV00617 SOBRE: Procedimiento Especial, Solicitud de Paralización al no contar con un Permiso Único y operar sin permisos, Artículo 8.4A Ley Núm. 161-2009, según enmendada.
---	---

MOCIÓN EN SOLICITUD DE RECONSIDERACION Y PARALIZACION DE ORDEN INJUNCTION
AL ILUSTRADO TRIBUNAL:

COMPARECE la parte peticionada de epígrafe por medio de su representación legal que suscribe y respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

- Que en el día 6 de marzo de 2025 este Honorable Tribunal dictó orden declarando Ha Lugar la Petición de la Peticionaria y expidiendo un injunction y una orden de cese y desista al peticionado de sus operaciones en el Taller Rosaly mientras no obtenga el permiso único.
- Que respetuosamente solicitamos reconsideración a la sentencia bajo las siguientes
 - El cese y desista de la operación por tener el permiso de uso y no haber hecho la conversión a permiso único no está contemplada en la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9011. Por cuanto no debería proceder un injunction estatutario.
 - De la Exposición de Motivos de la propia ley surge que su objetivo era facilitar el comercio y mejorar la economía y no penalizar al que tuviera permiso de uso vigente.
 - El cese y desista de la operación es cancelar el permiso de uso, el cual como indica la peticionaria en su oposición a la moción de desestimiento se presume valido. De la letra de la ley no surge que el permiso de uso se cancela por no convertirse a permiso único.
 - El permiso único esta solicitado por parte del peticionado y es la propia parte peticionaria quien no se lo ha concedido.
- La Ley 161 no establece que si un comerciante tiene permiso de uso y no cumple con la conversión a permiso único debe cesar operaciones. De hecho, de su letra si establece que no puede operar quien no tenga permiso de uso. Que la ley no se hizo para detener un negocio operando bajo permiso de uso, sino que lo que busca era facilitar que tanto el permiso de uso como las debidas licencias estén bajo un solo sistema y se puedan actualizar las licencias bajo el mismo sistema. El permiso de uso no caduca.
- El Art. 14.1, 23 LPRA sec. 9024 dispone lo siguiente:

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar:

1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa;

2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado;

3) la paralización de un uso no autorizado;

4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado. Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevara a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista. En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.” (Énfasis nuestro).

5. En este artículo la ley es clara y permite el injunction, pero solo en caso de un uso no autorizado. Distinto al caso de marras que tiene un permiso de uso y el mismo es una autorización para operar el negocio. Siendo así difiere del artículo de la ley donde habla de un uso no autorizado.
6. Por otro lado, el Artículo 8.4A de la Ley 161-2009, dispone:

“Todo edificio existente o nuevo, con usos no residenciales, así como todo negocio nuevo o existente, obtendrá el Permiso Único para iniciar o continuar sus operaciones, el cual incluirá: permiso de uso; certificación de exclusión

categoría; certificación para la prevención de incendios; certificación de salud ambiental; licencias sanitarias; y cualquier otro tipo de licencia o autorización aplicable requerida para la operación de la actividad o uso del negocio. El propósito del permiso único es consolidar e incorporar trámites en una sola solicitud, para simplificar los procedimientos y reducir el tiempo de evaluación y adjudicación de las solicitudes requeridas para iniciar o continuar la operación de un negocio. Disponiéndose que la Oficina de Gerencia de Permisos será la entidad encargada de expedir las certificaciones y licencias necesarias para la expedición de un Permiso Único. Sólo podrá solicitarse un Permiso Único cuando se incluya como parte de la solicitud, la autorización para el uso del negocio o proyecto. Toda persona que posea un permiso de uso vigente, al solicitar una enmienda o cambio de nombre, presentará una solicitud de Permiso Único. El Permiso Único tendrá la vigencia que se establezca en el Reglamento Conjunto. Previo a la renovación de un Permiso Único, se requerirá una inspección por la Oficina de Gerencia de Permisos, Profesional Autorizado o el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a V. El Reglamento Conjunto deberá especificar la magnitud y rigurosidad de dichas inspecciones, con el propósito de garantizar que la actividad está cumpliendo con los requerimientos estatutarios y reglamentarios.

El artículo es claro que la persona que posea un permiso de uso vigente (como es el caso de marras) si va a solicitar una enmienda o cambio de nombre, debe presentar una solicitud de Permiso Único. En nuestro caso ni se esta realizando una enmienda ni un cambio de nombre.

Por otro lado, el articulo si bien habla de que el dueño de un permiso uso obtendrá un permiso único esta no establece que el permiso de uso pierda su vigencia bajo la nueva ley. Ni indica que se deba paralizar la operación del negocio en lo que ocurre la conversión a permiso único.

Esto es así por que no es la razón de ser de esta ley. La ley no provee para castigar y penalizar a quien tenga un permiso de uso vigente. Los permisos de uso ya existentes al 2009 no perdieron su vigencia por la entrada de la nueva ley.

7. La exposición de motivos en la ley establece:

““Puerto Rico atraviesa por un momento histórico de crisis económica y fiscal sin precedente. Como una de las estrategias para rescatar nuestra economía, tenemos que reformar el deficiente sistema para la evaluación y otorgamiento de permisos de manera que éste sirva de dínamo a diversas alternativas de desarrollo que permitan al Gobierno de Puerto Rico atender las necesidades del pueblo puertorriqueño. Según esbozado en el Programa de Cambio y Recuperación Económica 2009-2012, una estrategia importante es lograr un gobierno simple y eficiente. Con esta pieza legislativa, se persigue reestructurar los procesos de planificación para facilitar el desarrollo económico, devolver la confianza en nuestras agencias planificadoras, brindar certeza al proceso de permisos y garantizar un desarrollo sustentable en armonía con nuestro ambiente. El proceso de permisos –para el desarrollo de obras de construcción en Puerto Rico se encuentra en un estado crítico que

atenta negativamente contra diversos frentes socioeconómicos, culturales y empresariales. La realidad ineludible nos indica que el proceso en la evaluación para el otorgamiento de permisos es una de las áreas más problemáticas y deficientes que realiza el Gobierno. Por consiguiente, el mismo afecta gravemente nuestro desarrollo en general. Por ello, resulta indispensable que atendamos con prioridad esta situación negativa y diseñemos nuevas alternativas para atender la misma.

... La estructura vigente del proceso de permisos ha confrontado problemas de efectividad en su funcionamiento por muchos años. A manera de ejemplo, en 1979, y a tan sólo 4 años de existencia, el ex-Gobernador Carlos Romero Barceló tuvo que crear una “Unidad Interagencial Especial” con el fin de combatir la burocracia en la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE). El constante fracaso de este proceso y la frustración que ha causado es aún más evidente. La ley orgánica de ARPE ha sido enmendada aproximadamente 20 veces. Por décadas los gobernadores han emitido varias órdenes ejecutivas en un intento de conseguir alternativas para atender la situación de burocracia e ineficiencia en el proceso de permisos. De hecho, la magnitud del problema ha sido tal que el gobierno ha recurrido a la creación de organismos que coexisten de manera paralela con ARPE, como lo han sido el Centro de Gestión Única (CGU), el Centro de Trámite Acelerado (CTA) y el Centro Expreso de Trámites (CET). Las causas del problema de permisos de Puerto Rico son ampliamente conocidas. Estas causas son críticas en el proceso e incluyen, entre otras:

- 1. Reglamentación excesiva y duplicidad de los trámites de evaluación de casos a nivel interno e intergubernamental;*
- 2. Procesamiento manual lento;*
- 3. Manejo excesivo y oneroso de documentación;*
- 4. Falta de cumplimiento con los términos de tiempo establecidos;*
- 5. Falta de fiscalización efectiva;*
- e 6. Incertidumbre y desconfianza en el proceso.”*

8. El cese y desista es una acción que cancela la validez del permiso de uso, que ya el peticionado tenía desde el 1996. Lo que significa un menoscabo a su derecho de uso de su negocio. Esto está en oposición con los fines de la Ley de Permiso Único. La propia ley en su letra habla de permiso de uso o permiso único sin invalidar el primero para aquellas personas que ya lo tenía. La ley no se hace retroactiva en contra de los comerciantes que ya tienen permiso único. Por otro lado, la Ley tampoco indica que con el permiso único dejan de ser vigentes los permisos de uso ya existentes al momento de entrar en vigencia la ley.
9. El Municipio solicita al Honorable Tribunal la paralización del uso de la Propiedad ubicada en la Bda. Bechara #8, Calle Principal, San Juan, PR como un taller de mecánica, hojalatería y/o junker. Dicha paralización es invalidar el permiso de uso vigente desde el 1996 que posee la parte peticionada. El así hacerlo es utilizar la ley para penalizar un permiso de uso vigente e interpretar la ley más allá de su propia letra. Respetuosamente entendemos que de querer penalizar o

cancelar el permiso de uso el legislador así lo hubiera dispuesto tanto en su exposición de motivos como en la propia ley.

10. Por otro lado, el hecho de no tener permiso único se debe a la propia peticionaria. En este caso el MASJ es quien emite los permisos. Actualmente se le archivó una solicitud de conversión con fecha del 2023 debido a la titularidad que estaba en litigio con la propia peticionaria. Del mismo modo se ha solicitado un nuevo permiso único que nuevamente está en manos de la promovente de la causa de acción. Siendo así el MASJ ha sido juez y parte en el proceso del permiso único.
11. Por lo antes expuestos humildemente solicitamos que se paralice la orden de cese y desista mientras el Honorable Tribunal atiende nuestra suplica de reconsideración.
12. Que reconsideraré la sentencia por los argumentos en derecho antes expuestos.

POR TODO LO CUAL, respetuosamente se solicita a este Ilustrado Tribunal que tome conocimiento de lo aquí informado, declare con lugar la presente solicitud, y dicte conforme a derecho.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Ponce, Puerto Rico, a 6 de marzo de 2025

f/RAMON MORENO BERRIOS
RUA 17,887
302 PASEO DEL REY
Ponce, P.R. 00716
Tel: 787-398-4282